

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1740

הצעת חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה) (גבייה לפי חוק ההוצאה לפועל), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 4 1. בפקודת המסים (גבייה)¹, בסעיף 4(1) הסיפה החל במילים "ולא שילם אותו אדם" תימחק ובמקומה יבוא "ייגבה המס בהתאם להוראות חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967".

דברי הסבר

פקודת המסים (גבייה) מעניקה סמכויות אכיפה מרחיקות לכת שפגיעתן בפרט קשה, וקיים ספק אם ישנה הלימה בין היקף הפגיעה לעקרונות המשפט המנהלי והחוקתי. שימוש בהליכי גבייה מנהליים לפי פקודת המסים (גבייה) אינו עולה בקנה אחד עם חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו, ועלול להוביל לפגיעה לא מידתית בזכויות של החייב או החייבת לקיום בכבוד, לפרטיות, לקניין ולהליך הוגן; זאת, שכן הליכי הגבייה מתבצעים ללא מנגנונים שיפוטניים, ללא מנגנון ערעור מתאים או פיקוח אפקטיבי. אין זה ראוי שבחברה דמוקרטית ומודרנית יתאפשר שימוש בכלי ארכאי ודרקוני שנפגעיו העיקריים הם אוכלוסיות פגיעות ומחוסרות אמצעים, הזקוקות למסגרת הוגנת שבה חובותיהם ייגבו תוך שמירה על זכויותיהם. ברבות השנים, הושמעה ביקורת נוקבת נגד השימוש בהליך הגבייה המנהלי לפי הפקודה מצד גורמים רבים לרבות בתי המשפט, חברי כנסת, רשות האכיפה והגבייה, לשכת עורכי הדין, האקדמיה ועוד. הצעת חוק זו נועדה לתת מענה לביקורת ולהביא לתיקונה של פקודת המסים (גבייה). לאור האמור, מוצע לתקן את פקודת המסים (גבייה), כך שחובותיהם של תושבי מדינת ישראל ייגבו לפי חוק ההוצאה לפועל התשכ"ז–1967, שבו מתקיימים איזונים מתאימים ומימוש הולם לזכות להליך הוגן דרך שימוש במנגנון שיפוטי עם מנגנון ערעור ופיקוח. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/3107/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול (פ/399/25), על ידי חברת הכנסת שרן השכל (פ/400/25) ועל ידי חבר הכנסת יאסר חוג'יראת וקבוצת חברי הכנסת (פ/1687/25). הצעת החוק זהה לפ/1687/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ חוקי אי"י, כרך ב', עמ' (ע) 1374 (א) 1399.
² ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.